

सेट
C

स्व-गति
अध्ययन सामग्री
पेपर-7

फोरेंसिक अकाउंटिंग



बोर्ड ऑफ स्टडीज

**द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ऑफ इंडिया**

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)



www.icai.org



<https://boslive.icai.org>

यह अध्ययन सामग्री बोर्ड ऑफ स्टडीज के संकाय द्वारा तैयार की गई है। अध्ययन सामग्री का उद्देश्य छात्रों को शिक्षण सामग्री प्रदान करना है ताकि वे विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगर छात्रों को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या इसमें निहित सामग्री में और सुधार के लिए कोई सुझाव है, तो वे ज्वाइंट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ स्टडीज को लिख सकते हैं।

छात्रों के लिए उपयोगी तरीके से व्याख्या और चर्चा प्रदान करने के लिए सभी सावधानी बरती गई है। हालाँकि, अध्ययन सामग्री पर संस्थान की परिषद या इसकी किसी भी समिति द्वारा विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई है और यहाँ व्यक्त किए गए विचारों को परिषद या इसकी किसी भी समिति के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक नहीं माना जा सकता है।

इस सामग्री के किसी भी हिस्से के पुनरुत्पादन के लिए संस्थान की अनुमति आवश्यक है।

© इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

सभी अधिकार सुरक्षित हैं। इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रकाशक से लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में, या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा, पुनरुत्पादित, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन का बेसिक ड्रॉफ्ट C.A. (डॉ.) रश्मि द्वारा तैयार किया गया था।

गोयल संस्करण	:	मार्च, 2024
समिति/विभाग	:	बोर्ड ऑफ स्टडीज़
ई-मेल	:	bosnoida@icai.in
वेबसाइट	:	www.icai.org
मूल्य	:	₹ /-
ISBN नंबर	:	978-81-19472-93-2
द्वारा प्रकाशित	:	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की ओर से प्रकाशन एवं CDS निदेशालय, ICAI भवन, पोस्ट बॉक्स नंबर 7100, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली 110 002 (भारत)
द्वारा मुद्रित	:	

Disclaimer

The Institute of Chartered Accountants of India has given the right of translation of the study material in Hindi to third parties and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original study material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer the English version.

अस्वीकरण

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार तीसरे पक्ष को दिया है और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालाँकि मूल अध्ययन विषय-वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है। यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

शुरू करने से पहले ...

फॉरेंसिक अकाउंटिंग के पेपर 7 के स्व-गतिशील ऑनलाइन मॉड्यूल-सेट C के लिए अध्ययन की सामग्री को ICAI के अध्ययन बोर्ड द्वारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग के क्षेत्र में भविष्य की विशेषज्ञता की नींव रखने के उद्देश्य से डिजाइन और विकसित किया गया है। अध्ययन सामग्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जिसमें रटने की बजाय वैचारिक स्पष्टता पर जोर दिया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करके अनुप्रयोग और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा पर NEP 2020 की सिफारिश के अनुरूप, अध्ययन सामग्री को अनुभवात्मक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाले ई-व्याख्यान द्वारा पूरक बनाया जाएगा।

आज के जटिल कारोबारी माहौल में फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में उभरा है, जिससे इस विशेष क्षेत्र में स्थिरता, व्यावसायिकता और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए संक्षिप्त मानकों की स्थापना की आवश्यकता है। वित्तीय अनियमितताओं को सामने लाने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) ने 2021 में फॉरेंसिक अकाउंटिंग और जांच मानक (FAIS) जारी किए हैं, जो FAI की व्यस्तताओं की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने, उन्हें समाप्त करने और रिपोर्ट करने की पूरी प्रक्रिया को कवर करते हैं। ये मानक गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाते हैं और अब 1 जुलाई, 2023 से अनिवार्य हैं। इस प्रकार, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के छात्रों को इन FAIS की उचित समझ होनी चाहिए।

संशोधित शिक्षा और प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, आज के युग में इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए सेट C के तहत फॉरेंसिक अकाउंटिंग का पेपर पेश किया गया है। पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और छात्रों द्वारा आसानी से समझने के लिए अध्यायों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने का ध्यान रखा गया है। अध्ययन सामग्री को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दस अध्यायों में बांटा गया है। अध्ययन सामग्री को गलतियों से मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, हालांकि अगर अनजाने में कोई गलती मौजूद है और पाठकों को मिलती है, तो वे इसे तुरंत हमें भेज सकते हैं, ताकि हम इसे ठीक कर सकें। अगर आपको किसी और स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आप अपने सवाल ICAI BoS ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं।

हमें उम्मीद है कि अध्ययन सामग्री में दी गई ये स्टूडेंट फ्रेंडली सुविधाएँ आपके सीखने की प्रक्रिया को और अधिक सुखद बना देंगी, आपके ज्ञान को समृद्ध करेंगी और आपके आवेदन कौशल को तेज करेंगी। छात्र कृपया ध्यान दें कि संसद ने तीन आपराधिक कानून पारित किए हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023।

इन कानूनों के प्रावधान इस संबंध में जारी संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे। ये अधिनियम क्रमशः इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस का स्थान लेंगे।

यह अध्ययन सामग्री डियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

हैप्पी रीडिंग और शुभकामनाएँ!

पाठ्यक्रम – स्व-गति

सेट C

पेपर – 7: फोरेंसिक अकाउंटिंग (100 अंक)

उद्देश्य:

- (a) फोरेंसिक अकाउंटिंग की बुनियादी अवधारणाओं और ज्ञान की समझ विकसित करना और धोखाधड़ी की जाँच में इसके अनुप्रयोग।
- (b) व्यावहारिक मामले परिदृश्यों में ऐसी अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता हासिल करना।

विषय-वस्तु:

1. पृष्ठभूमि और अवलोकन

- i फोरेंसिक अकाउंटिंग पेशे का संक्षिप्त अवलोकन और विकास
- ii फोरेंसिक अकाउंटिंग पेशे का बढ़ता महत्व
- iii कानूनी और विनियामक प्रभाव
- iv चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फोरेंसिक अकाउंटिंग में अवसर

2. परिचय और बुनियादी अवधारणाएँ

- i धोखाधड़ी का अर्थ, फोरेंसिक, फोरेंसिक अकाउंटिंग, जाँच
- ii ऑडिट, फोरेंसिक और जाँच के बीच अंतर
- iii हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
- iv धोखाधड़ी के सिद्धांत और कमज़ोरियाँ
- v फोरेंसिक अकाउंटिंग और जाँच मानकों (FAIS) का परिचय

3. धोखाधड़ी की प्रकृति और प्रकार

- i धोखाधड़ी की विभिन्न श्रेणियाँ
- ii धोखाधड़ी की विभिन्न प्रकृति
- iii व्यावसायिक धोखाधड़ी के प्रकार - धोखाधड़ी ट्री
- iv धोखाधड़ी के विशेष क्षेत्र/योजनाएँ
- v साइबर धोखाधड़ी/अपराध
- vi धोखाधड़ी तंत्र

4. वित्तीय विवरण धोखाधड़ी

- i विशेषताएँ, प्रकृति और कारण
- ii वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकार
- iii वित्तीय विवरण धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी और विनियामक प्रावधान iv वित्तीय विवरण धोखाधड़ी में धोखाधड़ी जोखिम कारक

5. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया

- i शुरुआती प्रक्रिया और मैडेट को परिभाषित करना
- ii योजना विकसित करना और विशेषज्ञता इकट्ठा करना
- iii प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करना
- iv विश्लेषण करना
- v रिपोर्ट करना
- vi अदालती कार्यवाही

6. धोखाधड़ी का पता लगाना

- i धोखाधड़ी की भविष्यवाणी/संकेतक
- ii मात्रात्मक साक्ष्य - डेटा माइनिंग और विश्लेषण iii गुणात्मक साक्ष्य
- iii कानून और सबूत
- iv परिकल्पना लागू करना

7. डिजिटल फॉरेंसिक

- i डिजिटल सबूत
- ii टेक्नोलॉजी उपकरणों का इस्तेमाल
- iii भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रयोगशाला विश्लेषण
- iv सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की महत्वपूर्ण कानूनी धाराएँ

8. साक्षात्कार लेने का कौशल

- i साक्षात्कार की कला और विज्ञान - प्रकृति और प्रकार
- ii साक्षात्कार प्रक्रिया
- iii गैर-मौखिक संकेतों का महत्व
- iv बयानों को रिकॉर्ड करना
- v केस स्टडीज़/रोल प्ले

9. फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखना

- i निष्कर्षों का सारांश
- ii ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना और चर्चा करना
- iii फोरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड (FAIS) के अनुसार मुख्य तत्व iv मान्यताएँ और सीमाएँ

10. धोखाधड़ी की रोकथाम

- i धोखाधड़ी विरोधी नीतियाँ/सतर्कता तंत्र
- ii आंतरिक नियंत्रण और सिस्टम और प्रक्रियाएँ
- iii अनुपालन संस्कृति
- iv अनुशासनात्मक तंत्र

सामग्री

अध्याय 1 - पष्ठभूमि और अवलोकन

सीखने के परिणाम	1.1
अध्याय का अवलोकन	1.2
विषय-वस्तु:	
1.1 फोरेंसिक प्रोफेशन का सौमक्ष्ण्य अवलोकन और क्रमिक विकास	1.2
1.2 FA के प्रोफेशन का बढ़ता महत्व	1.7
1.3 कानूनी और विनियामक प्रभाव	1.10
1.4 के लिए फोरेंसिक लेखांकन में अवसर सीए	1.16
अपना ज्ञान परखें	1.25

अध्याय 2 - परिचय और बनियादी अवधारणाएँ

सीखने के परिणाम	2.1
अध्याय का अवलोकन	2.2
विषय-वस्तु:	
2.1 फोरेंसिक, फोरेंसिक अकाउंटिंग, धोखाधड़ी और इन्वेस्टिगेशन का अर्थ	2.2
2.2 ऑडिट, फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन के बीच का अंतर	2.7
2.3 हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ	2.10
2.4 धोखाधड़ी के सिद्धांत और कमजोरियाँ	2.11
2.5 फोरेंसिक लेखांकन और जांच मानकों का परिचय (एफएआईएस)	2.17
अपना ज्ञान परखें	2.31

अध्याय 3 – धोखाधड़ी की प्रकृति और प्रकार

सीखने के परिणाम	3.1
अध्याय का अवलोकन	3.3
विषय-वस्तु:	
3.1 धोखाधड़ी की श्रेणियाँ	3.4
3.2 धोखाधड़ी की प्रकृति	3.8
3.3 व्यावसायिक धोखाधड़ी - धोखाधड़ी का पेड़	3.18
3.4 धोखाधड़ी के विशिष्ट क्षेत्र/योजनाएं	3.41
3.5 साइबर धोखाधड़ी/अपराध	3.47
3.6 धोखाधड़ी तंत्र	3.53
अपना ज्ञान परखें	3.66

अध्याय 4 – वित्तीय विवरण की धोखाधड़ी

सीखने के परिणाम	4.1
अध्याय का अवलोकन	4.3
विषय-वस्तु:	
4.1 विशेषताएँ, प्रकृति और कारण	4.5
4.2 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकार	4.9
4.3 एफएस धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी और नियामक प्रावधान	4.13
4.4 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी में धोखाधड़ी जोखिम कारक	4.24
अपना ज्ञान परखें	4.37

अध्याय 5 – फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया

सीखने के परिणाम	5.1
अध्याय का अवलोकन	5.2
विषय-वस्तु:	
5.1 शुरुआती प्रक्रिया और मैडेट को परिभाषित करना	5.3
5.2 योजना विकसित करना और विशेषज्ञता इकट्ठा करना	5.5
5.3 प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करना	5.9
5.4 विश्लेषण करें।	5.20
5.5 प्रतिवेदन	5.24
5.6 अदालती कार्यवाही	5.33
अपना ज्ञान परखें	5.34

अध्याय 6 - धोखाधड़ी का पता लगाना

सीखने के परिणाम	6.1
अध्याय का अवलोकन	6.2
विषय-वस्तु:	
6.1 धोखाधड़ी की भविष्यवाणी/संकेतक	6.3
6.2 मात्रात्मक साक्ष्य - डेटा माइनिंग और विश्लेषण	6.11
6.3 गुणात्मक साक्ष्य	6.12
6.4 कानून और सबूत	6.14
6.5 परिकल्पना लागू करना	6.19
अपना ज्ञान परखें	6.27

अध्याय 7 – डिजिटल फोरेंसिक

सीखने के परिणाम	7.1
अध्याय अवलोकन.....	7.2
सामग्री:	
7.1 डिजिटल साक्ष्य का अर्थ.....	7.2
7.2 टेक्नोलॉजी उपकरणों का इस्तेमाल	7.7
7.3 भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रयोगशाला विश्लेषण	7.11
7.4 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के महत्वपूर्ण कानूनी खंड	7.12
अपने ज्ञान का परीक्षण करें	7.19

अध्याय 8 - साक्षात्कार कौशल

सीखने के परिणाम	8.1
अध्याय अवलोकन.....	8.2
सामग्री:	
8.1 साक्षात्कार की कला और विज्ञान - प्रकृति और प्रकार	8.3
8.2 साक्षात्कार प्रक्रिया	8.5
8.3 गैर-मौखिक संकेतों का महत्व.....	8.12
8.4 प्रश्नों के प्रकार और उनका क्रम	8.12
8.5 केस स्टडी/रोल प्ले	8.15
अपने ज्ञान का परीक्षण करें	8.18

अध्याय 9 - फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट लिखना

सीखने के परिणाम	9.1
अध्याय अवलोकन.....	9.2
सामग्री:	
9.1 निष्कर्षों का सारांश (सभी सबूतों की जाँच).....	9.3

9.2	ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना और चर्चा करना (मुख्य कारक - FAIS के अनुसार).....	9.9
9.3	FAIS के अनुसार मुख्य तत्व (विषय-सूची, कोई विचार नहीं).....	9.10
9.4	मान्यताओं और सीमाओं (बहिष्करण और चेतावनी - उदाहरण).....	9.14
9.5	सामान्य सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए कृतियाँ एक रिपोर्ट.....	9.17
	अपने ज्ञान का परीक्षण करें	9.19

अध्याय 10 – धोखाधड़ी की रोकथाम

	सीखने के परिणाम	10.1
	अध्याय अवलोकन.....	10.2
	सामग्री:	
10.1	धोखाधड़ी-रोधी नीतियाँ/सतर्कता तंत्र	10.3
10.2	आंतरिक नियंत्रण और सिस्टम और प्रक्रियाएं	10.6
10.3	अनुपालन संस्कृति.....	10.9
10.4	अनुशासनात्मक तंत्र.....	10.12
	अपने ज्ञान का परीक्षण करें	10.14